算力归罪辨

夫国之所倚者，未必为国之所终庇；势之所隆者，未必为势之所不能夺。然世之论权贵商贾相结者，往往见其同荣，则谓其不可分；及其相攻，又遽谓昔日恩遇皆伪。二说皆过也。利合则亲，疑生则疏；亲疏有其时，而是非有其准。以一时宠辱断人之罪，以一人之罪掩众人之政，尤不可不辨。

美利坚有英伟达者，以造算筹之器雄于天下。其主黄仁勋，十月八日受国主特朗普科学勋章；未逾一月，十一月四日，众议院外交、中国事务、情报三委员会之长联书，邀其于十八日入院密陈，且令十一日前定期。所问者，非徒男女私行，乃与新加坡算力商Megaspeed旧任高管黄氏之往来，及防境外谍报之制也。勋章之光未晦，而国会之问已至，此诚足以发疑。然函之至，非狱之成；问之严，非罪之定。世有借疑为断者，先已失其据矣。〔1〕〔2〕

十一月八日，黄氏自为书告其公司，称负其妻室，悔无所辞；其董事会亦告天下，将使独立董事与外聘律师察有无境外谍报之侵。然又明言，现未见国安及公司机密受损之由，仍信其主而俟查。是则私德之失，黄氏已自认之；情报之嫌，新闻与议员所举之；技术之泄，尚待证之。三者名异而证亦异。以其一实，证其二疑，遂定其三罪，譬犹见户有隙，便谓府藏已空，何其速也！〔3〕〔4〕

或曰：美国方争天下算力，芯片出入关防，牵系兵民之安；巨商接见可疑之人，虽未证泄密，国会宁可不问乎？曰：宜问。其所问者，接触为何，所授为何，货物流向何地，许可由谁核，监察有无阙失。证具则责之，证不具则俟之。惟所不宜者，以可问之事为已定之罪，以应受审者为必当诛者。谨国防与守法度，本非二义；使以国防之名废证据之法，则今日可加于巨商，明日亦可加于庶人。

且夫黄氏之所以骤贵，岂独一人之巧乎？英伟达今年二季营收九百六十二亿美元，净利五百九十六亿余，毛利率百分之七十五；其数皆公司自陈。其业所赖者，诸国求智算之急，巨资竞建机房，政府定芯片之禁与许，商人受此法令而定交易。白宫欲使本国执智算之柄，资本市场欲得增长之利，巨商欲售其器，各有其求，而相资以成。其利可称盛，其责岂容悉归一身？〔5〕

尤当辨其所谓“取其收入四分之一”者。英伟达呈报证券监管机关，言美方核准之部分H200芯片，须先入美国受检，故进口时有百分之二十五关税；又言此类许可出货，近季所得尚不及数据中心营收百分之一。先前政府官员曾言望从特许销售收入得百分之十五以上，公司亦

明言未见定为成规。关税、收入分取、秘密输利，三事不可混也。今若据公开申报，便遽称白宫与英伟达私定百分之二十五分赃之约，是弃其所见之实，而逐其所好之名。以名冒实，正足以蔽真正可问之关防与财责。〔6〕〔7〕

然则算力之盛，民独无所损乎？亦非也。机房巨集，所需电力、水土、线路、备用容量，非徒于商账见之。美国东部大电网PJM，所辖十三州及哥伦比亚特区，其发电容量竞价，自二二四至二二五交付年度每兆瓦日二十八点九二美元，至二二六至二二七交付年度三百二十九点一七美元。市监者又估，近四次容量竞标中，由数据中心需求所促成之容量费用约二百九十四亿美元。此非可径称每户已缴之账单，亦不可谓一钱皆因英伟达；然大负荷新增而扩容之费如何分摊，已为不可避之政事。〔8〕〔9〕

若曰：机房私人所建，获利私人所得，扩网之价则令旧户共负，岂为平乎？曰：须核谁增其需，谁先得其益，增设之费有无转嫁，电力机关许建之时可曾明告，州郡立规之际可曾虑民。苟大负荷之资费不能自偿，而以既有居民补之，虽不指斥一商之罪，其制度之失固当正也。反之，若将天下电费之涨尽系诸一家公司，则燃料、发电、输电、审批、市场竞价诸因，皆可藏于一人名下。此非求民之利，乃使民不知害所自来也。

十一月三日，美国中期选举，执政共和党受挫，德州尤甚：帕克森争参院席而败，州长阿博特亦失其位；众院多数转归民主党。政客见选民怨物价与生计，转求可归咎之人，固为人情所可能；然称某三委员会之函必为某党预谋甩罪，犹当有其证。况三委员会之长于十一月四日联函，五日公之，时序虽相接，而相接非相因。欲论其政心，当察所质之题、所问之证、所执之尺，与其前后之言行，不能但以投票日相近便判其私。〔10〕〔11〕

昔曹操军中乏粮，裴松之注《三国志》引《曹瞒传》，言操许仓官以小斛给军，众怨其欺，遂斩主者而题其罪，以厌军心。此记本出异传，固宜知其史料之别；后世小说又以王　名其官。其可取以为喻者，非“王　”之名必实，乃用一吏之首，掩授令者之责。小斛既出主帅之许，而独以仓官盗谷告众，名为治罪，实为移责。今议芯片之出入，亦宜问：商人若逾禁，谁授其许可？政府若许之，何日何令？其法若有隙，孰负补缀之责？不然，徒诛一商而条令如故，适足复生其事。〔12〕

汉武帝用兵四方，盐铁、均输、平准诸法，为军国佐费；桑弘羊掌其议，世既用其术，亦受其弊。昭帝始元六年，贤良文学与之争盐铁之利害，朝廷议政不止一人。次年桑氏以与上官桀等谋逆之案见诛。后人或以此事比今日，谓任财赋之臣必为君上代受众恶。其势或有相似，然不可混言。桑氏当年所辩，确有与民争利之公议；其所坐之案，又别有朝廷权争。若无证而

谓其谋逆皆伪，亦是先执一说而尽削史籍也。古事所教人者，不在凡死者皆冤，而在国家财政之制，本非一臣独创；论其功过，宜并问任使之君、主持之臣、承受其税之民。〔13〕

明嘉靖时，海禁与海贸相持，王直出入海上，胡宗宪遣人招谕，而后王直下狱伏法。《明实录》所载，有朝廷议其“勾引倭夷”之罪，亦有其来降、开市之说。二事纷争，彼时官商、海防、贸易之利害错互，岂一言“忠商”或“海盗”能穷其情？然而汪直既有武装海贸之事，亦不可为求今古比附，径称其毫无罪责。至若《大明王朝1566》之沈一石，乃后人设为戏剧之人，足明利尽而弃之象，不足充嘉靖朝之证。古史与小说，各安其分，然后可借古以论今。〔14〕

或又曰：既知政客有相争之私，何必详验黄氏？曰：此尤不然。苟有实证，商人虽富而不可免法；苟无实证，议员虽贵而不可作罪。且指责对华输售之说，非必尽出夺权之计；出口禁令之立，原有其国策与安全之虑。惟法当公行：许可由官颁者，官须明其依据；交易由商为者，商须陈其终端；监管知风险而纵之者，亦不可因一纸质询便独免其责。若同一货物流出，利盛时号为国策之功，民怨时尽呼为奸商之罪，则所变者非货与法，乃名与利耳。

又有人见黄氏受勋于前、被询于后，便断其必为朝廷欲祭之牲。夫授勋所以奖已成之功，质询所以查未明之疑；二者固可并行，并非必相反。然授勋者若昔日与之共定规则，今乃尽诿其过；质询者若但索一人私隐，而不究技术去向与批文流转；倡廉者若只问商贾之利，而不问电费何以归于民，此乃有名无实之诘，虽声震国会，不足谓治。反之，若调查兼审官府、商人、许可、市场与公共负担，且容被问者申说，则虽其人曾为座上宾，亦不得求免。是其所以分公询与私斗者，不在声势之厉，而在证据之全与尺度之一也。

夫天下之利，常见于一时之数；天下之害，常积于众人之日用。勋章可授一人，利润可记一社，电费则分于万家；法令出于朝廷，手续行于官署，交易成于商贾。今欲问责而只问一人，犹欲治川而独责舟子，不寻水之源、堤之坏，虽得一人伏法，洪波未已。然苟一人真有违法，亦不可借众人共利为之脱罪。故正其人之罪者，必以其人之证；正其国之政者，必究成事之本。二者并举，方可谓治。

黄氏今日之案，书方开而未竟，国会之函已出，董事之查始行。世人或先为其造断头之台，或先为其树免罪之牌，皆不可也。昔有“借首安众”之说，最可惧者，不特借首者之狠，亦在观者见首而忘其所以饥。今论算力之政，宜不问所借何首，而先问所治何弊；不徒审谁当受责，更审何人定规、何人获利、何人负费。使一人有罪而责之，使众政有失而正之。借首可以息一时之喧，不可以明天下之理。

史料与法规依据

〔1〕美国众议院外交委员会，2026-11-05公报，载三委员会主席联函及11月11日答复、11月18日说明安排：原始公报：https://foreignaffairs.house.gov/news/press-releases/chairmen-mast-moolenaar-and-crawford-request-jensen-huang-brief-congress-on-link-to-chinese-intelligence-asset。

〔2〕白宫，2026-10-08，科学及技术创新勋章颁发通告：官方通告：https://www.whitehouse.gov/releases/2026/10/president-trump-presents-national-medals-of-science-and-national-medals-of-technology-and-innovation/。

〔3〕英伟达，2026-11-08，黄仁勋公开致歉信：公司原文：https://nvidianews.nvidia.com/news/a-message-to-our-company。此信确认婚姻不忠，未在文中指名相关第三者。

〔4〕英伟达董事会，2026-11-08，独立调查声明：公司原文：https://nvidianews.nvidia.com/news/statement-from-nvidia-board-of-directors。国会所引涉谍定性属于报道及议员表述，非司法定罪。

〔5〕英伟达，2026-08-26，2027财年第二季财报：营收962.21亿美元、GAAP净利596.88亿美元、毛利率75.0%：公司财报：https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-second-quarter-fiscal-2027/。

〔6〕英伟达向美国证券交易委员会提交的2027财年第二季Form 10-Q，载H200进口25%关税、特许项目出货量及营收情况：SEC原件：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000104581026000075/nvda-20260726.htm。

〔7〕英伟达2026财年Form 10-K述政府官员曾期待获得获准销售收入15%以上，尚无成文法规：SEC原件：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000104581026000021/nvda-20260125.htm。

〔8〕PJM于2025-07-22公布2026—2027交付年度容量竞价结果，每兆瓦日329.17美元：PJM公报：https://www.pjm.com/-/media/DotCom/about-pjm/newsroom/2025-releases/20250722-pjm-auction-procures-134311-mw-of-generation-resources-supply-responds-to-price-signal.pdf。28.92美元基准见美国新泽西公用事业监管机构2026年研究；两者为不同交付年度竞价。

〔9〕Utility Dive，2026-08，报道PJM独立市场监察者分析：最近四次容量竞价中数据中心需求所致容量费用约294亿美元。此为模型归因的累计容量费用，不是已开给居民的同额电费账单；报道：https://www.utilitydive.com/news/pjm-data-centers-capacity-auction-imm-bowring/825626/。

〔10〕德克萨斯州州务卿，2026-11-03选举结果：官方结果：https://electionresults.sos.state.tx.us/results.html；德州州长与参议员选举可交叉查阅Texas Tribune：https://apps.texastribune.org/features/2026/texas-general-election-live-results-2026/。

〔11〕CBS News，2026-11-07，美众院民主党取得多数席位之选举报道：选举结果：https://www.cbsnews.com/live-updates/house-election-results-2026/。

〔12〕裴松之《三国志·武帝纪》注引《曹瞒传》小斛事；可参《曹瞒传》辑文：https://zh.wikisource.org/zh-hans/%E6%9B%B9%E7%9E%9E%E5%82%B3。王　为后世小说为仓官所起之名，不宜径作为当年实录。

〔13〕司马迁《史记·平准书》、班固《汉书·食货志》及桓宽《盐铁论》有关财政与议政记载；参《盐铁论》研究资料：https://ctext.org/datawiki.pl?if=en&remap=gb&res=482249。桑弘羊前80年被杀与上官桀、燕王谋逆案有关，不可未经核证改写为单因盐铁会议遭处死。

〔14〕《明实录》关于王直、胡宗宪及嘉靖三十六至三十九年招抚与定案记载，参《明实录闽海关系史料》：https://ctext.org/wiki.pl?chapter=406498&if=gb&remap=gb；《大明王朝1566》人物沈一石为影视虚构，文中只取其寓意，不作为史证。